

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1892/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด ชุมพร
นาย ขวลิต ยิ่งอนันต์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (9)

คำขอเอาประกันชีวิตแบบออมทรัพย์สงเคราะห์มีสาระสำคัญว่า ผู้เอาประกันมีความประสงค์ที่จะเอาประกันชีวิตตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำขอ มีลักษณะเป็นเพียงคำเสนอขอทำสัญญาประกันชีวิตเท่านั้น ยังไม่แน่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะตกลงรับประกันหรือไม่ และบันทึกปากคำผู้เอาประกันก็เป็นเพียงเอกสารซึ่งผู้ขอเอาประกันชีวิตตอบคำถามตามที่บริษัทผู้รับประกันต้องการทราบในเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างผู้เอาประกันชีวิตกับผู้รับประกันประโยชน์ ตลอดจนรายละเอียดในการชำระเบี้ยประกัน เอกสารดังกล่าวมิใช่หลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ จึงมิใช่เอกสารสิทธิตาม ป.อ. มาตรา 1(9).

โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันทำคำขอเอาประกันชีวิตแบบออมทรัพย์สงเคราะห์และบันทึกปากคำผู้เอาประกันซึ่งเป็นเอกสารสิทธิปลอมขึ้นทั้งฉบับ แล้วจำเลยทั้งสองใช้จ้างวานผู้อื่นให้มาเพื่อเอาประกันและใช้เอกสารสิทธิปลอมดังกล่าว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 84, 91, 264,

265, 268, 289 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ริบเอกสารสิทธิปลอมของกลางจำนวน 6 ฉบับ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 265, 268 ให้ลงโทษตามมาตรา 268 ประกอบด้วยมาตรา 91ที่แก้ไขแล้ว
เรียงกระทงลงโทษสามกระทงให้จำคุกกระทงละ 5 ปีรวมจำคุก 15 ปี จำเลยที่ 2 มี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 ให้จำคุกกระทงละ 3 ปี รวมจำคุก
6 ปี ริบเอกสารสิทธิปลอมของกลางจำนวน 6 ฉบับ ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์อนุญาตและให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 268 ประกอบด้วยมาตรา 264 รวมสามกระทงจำคุกกระทงละ 2 ปี
รวม 6 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265,
268

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับจำเลยที่ 2 คดีเป็นอันยุติตามคำพิพากษา ศาลชั้น
ต้นคงมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาเฉพาะจำเลยที่ 1 ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่ศาลล่าง
ทั้งสองฟังมาว่า จำเลยที่ 1 ร่วมกับผู้อื่นปลอมข้อความและลายมือชื่อนายพะยอม รัก
เชตต์ และนายสมพร สรเกตุ ในคำขอเอาประกันชีวิตแบบออมทรัพย์สงเคราะห์และ

บันทึกปากคำผู้เอาประกัน ตามเอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.4, จ.6 และ จ.7 รวม 6 ฉบับ เพื่อให้บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัดลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง แล้วจำเลยที่ 1 นำเอกสารปลอมทั้ง 6 ฉบับไปยื่นต่อบริษัทดังกล่าวเพื่อขอทำ กรมธรรม์ประกันชีวิตรวม 3 ฉบับ บริษัทดังกล่าวลงเชื่อว่าเป็นเอกสารแท้จริง จึง ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ตามเอกสารหมาย จ.13, จ.14 และป.จ.1 ทั้งนี้ น่าจะเกิดความเสียหายแก่นายพะยอม รักเขตต์ นายสมพร สรเกตุ และบริษัทดังกล่าว คดีมีปัญหาตามที่โจทก์ฎีกาว่าเอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.4, จ.6 และ จ.7 เป็นเอกสารสิทธิหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำว่า "เอกสารสิทธิ" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(9) หมายความว่า เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือ ระวังซึ่งสิทธิ เอกสารที่จำเลยที่ 1 ปลอมและนำไปใช้ ซึ่งโจทก์ฎีกาขึ้นมาว่าเป็น เอกสารสิทธินั้นได้แก่คำขอเอาประกันชีวิตแบบออมทรัพย์สงเคราะห์ตามเอกสาร หมายจ.1, จ.2, และ จ.6 มีสาระสำคัญว่า นายพะยอม รักเขตต์ และนายสมพรสร เกตุ มีความประสงค์ที่จะเอาประกันชีวิตตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำขอ มีลักษณะ เป็นเพียงคำเสนอขอทำสัญญาประกันชีวิตเท่านั้นยังไม่แน่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะตกลงรับ ประกันหรือไม่ และบันทึกปากคำผู้เอาประกันตามเอกสารหมาย จ.3, จ.4 และ จ.7 ก็ เป็นเพียงเอกสารซึ่งผู้ขอเอาประกันชีวิตตอบคำถามตามที่บริษัทผู้รับประกันต้องการ ทราบในเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างผู้เอาประกันชีวิตกับผู้รับประกันผลประโยชน์ตลอดจนราย ละเอียดในการชำระเบี้ยประกัน เอกสารดังกล่าวมานี้มิใช่หลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระวังซึ่งสิทธิ จึงมิใช่เอกสารสิทธิดังที่โจทก์ฎีกา..."

พิพากษายืน

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทระศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ